AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Controlli
Viale Antonio Allegri 130 – 41121 Modena (MO) – PEC dp.Modena@pce.agenziaentrate.it

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

Verbale n. 2027/MO/0004178 del 17 maggio 2027

Contribuente	MIRALBENO COMPONENTI S.r.l.
Sede legale	Via dell'Argine Nuovo 44 - 41049 Sassuolo (MO)
Codice fiscale e partita IVA	03672940164
Attività esercitata	28.21.2 – Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
Periodi d'imposta verificati	2021, 2022, 2023
Tributi	IRES, IRAP, IVA
Ordine di accesso	n. 2027/MO/311 del 5 febbraio 2027
Inizio delle operazioni	9 febbraio 2027
Chiusura delle operazioni	14 maggio 2027
Verbali giornalieri redatti	11
Verificatori	funz. Rosalba Pieraccini – funz. Emidio Caltrano
Presente per il contribuente	Piergiorgio Casaluce, direttore amministrativo, giusta delega del 6 febbraio 2027

SEZIONE I – ATTIVITÀ ISPETTIVA SVOLTA

L'accesso presso la sede legale del contribuente è stato eseguito il 9 febbraio 2027 alle ore 9,15, previa esibizione dell'ordine di accesso in epigrafe. Alla presenza del rappresentante del contribuente si è proceduto alla ricognizione dei locali, alla verifica dell'esistenza e della regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie e all'acquisizione, in copia, del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri IVA, del registro dei beni ammortizzabili, dei bilanci e delle relative note integrative dei periodi verificati.

Nel corso delle operazioni sono stati redatti undici verbali giornalieri, sottoscritti dal rappresentante del contribuente e da questi ricevuti in copia. Con verbale giornaliero n. 6 del 24 marzo 2027 è stata formulata richiesta di documentazione ai sensi delle vigenti disposizioni; la documentazione richiesta è stata prodotta il 9 aprile 2027, a eccezione del piano delle prestazioni promozionali di cui al rilievo n. 3, dichiarato non reperibile.

Le operazioni si sono concluse il 14 maggio 2027 con la restituzione della documentazione acquisita in originale.

SEZIONE II – RILIEVI

Rilievo n. 1 – Periodo d'imposta 2021 – IRES

Quote di ammortamento dedotte su due unità immobiliari site in Sassuolo, iscritte fra le immobilizzazioni materiali e concesse in uso gratuito a soggetti terzi per l'intero periodo d'imposta. Dall'esame dei contratti acquisiti e delle scritture ausiliarie non risulta alcun corrispettivo né alcun impiego dei cespiti nel ciclo produttivo della società.

Disposizioni ritenute violate: art. 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Maggiore imponibile constatato: euro 210.000,00. Maggiore imposta: euro 50.400,00.

Rilievo n. 2 – Periodo d'imposta 2022 – IRES

Costi per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea di verniciatura dello stabilimento di Sassuolo, dedotti integralmente nel periodo d'imposta 2022. Dal verbale di ultimazione dei lavori acquisito agli atti e dalla corrispondenza con l'appaltatore risulta che le opere sono state ultimate e accettate il 12 febbraio 2023 e che a tale data era subordinata la determinazione del corrispettivo, rimasto incerto nell'ammontare per l'intero esercizio 2022.

Disposizioni ritenute violate: art. 109, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Maggiore imponibile constatato: euro 340.000,00. Maggiore imposta: euro 81.600,00.

Rilievo n. 3 – Periodo d'imposta 2023 – IRES

Spese sostenute in esecuzione del contratto di sponsorizzazione stipulato il 4 marzo 2023 con l'associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Cornalba. Dalla documentazione acquisita non risultano né il piano delle prestazioni promozionali né evidenze dell'esecuzione delle medesime; il materiale fotografico esibito si riferisce a manifestazioni svoltesi in ambito provinciale ristretto e privo di attinenza con i mercati di sbocco della società.

Disposizioni ritenute violate: art. 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Maggiore imponibile constatato: euro 620.000,00. Maggiore imposta: euro 148.800,00.

Rilievo n. 4 – Periodo d'imposta 2023 – IVA

Imposta sul valore aggiunto assolta in rivalsa e portata in detrazione sulle fatture emesse in esecuzione del contratto di sponsorizzazione di cui al rilievo n. 3, per un imponibile complessivo di euro 620.000,00 e un'imposta di euro 136.400,00. Per le ragioni esposte al rilievo n. 3 i servizi ricevuti non risultano acquisiti nell'esercizio dell'impresa.

Disposizioni ritenute violate: art. 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Imposta indebitamente detratta: euro 136.400,00.

SEZIONE III – RIEPILOGO

Periodo	Tributo	Rilievo	Maggiore imponibile	Maggiore imposta
2021	IRES	n. 1	210.000,00	50.400,00
2022	IRES	n. 2	340.000,00	81.600,00
2023	IRES	n. 3	620.000,00	148.800,00
2023	IVA	n. 4	620.000,00	136.400,00
Totale				**417.200,00**

Non sono stati formulati rilievi ai fini IRAP.

SEZIONE IV – CONCLUSIONI

Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta verificati risultano presentate, rispettivamente, nel 2022 per il periodo 2021, nel 2023 per il periodo 2022 e nel 2024 per il periodo 2023.

Il contribuente può comunicare osservazioni e richieste entro sessanta giorni dalla consegna del presente verbale.

Il presente processo verbale, composto di quattro pagine, previa lettura, viene chiuso, confermato e sottoscritto in data 17 maggio 2027. Copia del verbale è stata consegnata al rappresentante del contribuente, che ne rilascia ricevuta.

I verificatori	Per il contribuente
Rosalba Pieraccini Emidio Caltrano	Piergiorgio Casaluce